

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.

PARTE DEMANDANTE

v.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO
DEL ESTADO DE PUERTO RICO, OFICINA
DE GERENCIA DE PERMISOS, JUNTA DE
PLANIFICACIÓN Y OTROS

PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SOBRE: INJUNCTION
ENTREDICHO PROVISIONAL,
INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE), LEY PARA
LA REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)

MOCIÓN URGENTE EN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Demandada, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (la “CFSE”), por conducto de la representación legal que suscribe, y respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

1. Como parte de las labores de mantenimiento requeridas para garantizar el óptimo funcionamiento de la Oficina Regional de Carolina, se requiere reemplazar los chillers existentes, por nuevos equipos similares.
2. Como parte de éste reemplazo, se utilizarán los componentes existentes del sistema, incluyendo, ductos, tuberías y conexiones mecánicas y eléctricas. No se realizarán trabajos de demolición, construcción ni modificaciones estructurales relacionadas con la instalación.
3. El nuevo equipo de chillers, lleva varios meses ubicado en el estacionamiento de la Oficina Regional de Carolina, en espera de la resolución final del caso de epígrafe. La permanencia prolongada del equipo en dicho lugar, sin que se autorice su instalación, está provocando su deterioro, y una pérdida significativa de fondos públicos.
4. En miras de poder resolver esta situación, en el día de hoy nos comunicamos con la Parte Demandante a los fines de solicitar autorización para llevar a cabo dicho reemplazo. No obstante, al momento de radicada la presente Moción, no hemos recibido su respuesta.
5. Mediante la Contestación a la Pre-Consulta Legal número 2025-624455-PCI-300181, la cual comprendía trabajos similares a los descritos en la presente Moción, la Oficina de Gerencia de Permisos determinó:

“De conformidad con la Regla 3.2.4 del Reglamento Conjunto de 2023, las

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483

MOCIÓN URGENTE Y EN SOICITUD DE AUTORIZACIÓN

Pág. 2

obras propuestas constituyen reparaciones y sustituciones sencillas que se consideran exentas de Permiso de Construcción. De igual manera, no resulta de aplicabilidad un Permiso Único Incidental (PUI).” Véase **Anejo 1**, la Contestación a Pre-Consulta Legal 2025-624455-PCI-300181, páginas 1 y 9.

6. Debido a la similitud del reemplazo descrito en la presente Moción, con aquellas incluidas en la referida Pre-Consulta Legal, así como la determinación de la OGPe en la Pre Consulta Legal, muy respetuosamente solicitamos de este Honorable Tribunal, que se nos autorice realizar el reemplazo de los chillers actuales, por el nuevo equipo.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí informado, autorice a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a llevar a cabo el reemplazo de los chillers, y emita cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO que en esta fecha se ha presentado este escrito por SUMAC, el cual y conforme a las reglas aplicables, notificará automáticamente a los abogados de las partes sobre la presentación del mismo y hará disponible copia fiel y exacta del escrito por medios electrónicos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA, en Carolina, Puerto Rico, el 15 de mayo de 2026.

WEINSTEIN-BACAL, MILLER & VEGA, P.S.C.
Gonzalez Padín Building, PH-1
154 Rafael Cordero Street, Plaza de Armas
Old San Juan, Puerto Rico 00901
Telephone: (787) 977-2550
Telecopier: (787) 977-2559
E-mail: pwm@wbmvlaw.com

f/ Peter W. Miller
R.U.A. 12259
Abogados de la Parte Demandada